EXAMEN PAR LES PAIRS DE L'AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE (RT) AU TITRE DE L'AUTORISATION DE VOYAGE D'URGENCE CANADA-UKRAINE (AVUCU)

Effectué par Affaires mondiales Canada
Présentation et réponse par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Canada

Table des matières

Présentation de l'automatisation liée à l'AVUCU 3
Résumé de l'examen par les pairs effectué par AMC 4
Réponse d'IRCC 5

Présentation de l'automatisation liée à l'AVUCU

Contexte

Les outils automatisés s'inscrivent dans l'engagement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d'utiliser les technologies de façon responsable pour renforcer le système d'immigration dans l'intérêt de tous ses clients.
À la suite de la mise en place des mesures liées à l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) en 2022, la Direction générale de la plateforme internationale (DGPI) d'IRCC a mis en œuvre une fonctionnalité d'automatisation dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC – le système de dossiers du Ministère pour le traitement des demandes) qui peut effectuer des tâches de base et prendre des décisions fondées sur des règles opérationnelles pour les demandes de visa de résident temporaire (VRT) et de permis de travail (PT) au titre de l'AVUCU. Comme l'exige la *Directive sur la prise de décisions automatisée* du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), un examen par les pairs du processus d'automatisation a été effectué par la Direction de la gestion et de l'analyse des programmes consulaires et le Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences d'Affaires mondiales Canada (AMC).

L'objectif du présent rapport d'examen par les pairs était d'examiner le système décisionnel automatisé et de fournir une évaluation éclairée indiquant si la technologie est utilisée de façon responsable. L'examen par les pairs effectué par AMC a permis de confirmer l'*évaluation de l'incidence algorithmique* (EIA), la qualité du système et la pertinence des mesures d'assurance de la qualité et d'atténuation des risques ainsi que de cerner les risques résiduels liés à l'exploitation du système.

Automatisation du traitement des demandes de RT au titre de l'AVUCU

Tout au long de l'année 2022, dans le cadre du processus de traitement des demandes de VRT et de PT au titre de l'AVUCU, IRCC a automatisé certaines évaluations fondées sur des règles opérationnelles précises ainsi que des étapes administratives du traitement de ces demandes qui ne nécessitent pas d'intervention humaine.

De façon générale, le projet d'automatisation comprenait les éléments suivants du point de vue des systèmes :

1. Utilisation de fonctionnalités d'automatisation existantes dans le SMGC pour des décisions favorables afin de les harmoniser avec les exigences de l'AVUCU
2. Utilisation de fonctionnalités d'automatisation existantes pour saisir toute donnée qui pourrait mener à une interdiction de territoire au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
3. Saisie des données sur les étapes administratives à la suite d'une approbation

Dans les cas où les règles opérationnelles permettant une décision favorable n'étaient pas respectées, les demandes étaient tout de même examinées par un agent de traitement. Une évaluation de l'incidence algorithmique a été effectuée, conformément à la Directive sur la prise de décision automatisée
.

Résumé de l'examen par les pairs effectué par AMC

Pour satisfaire aux exigences énoncées dans la Directive sur la prise de décision automatisée du SCT, à la demande d'IRCC, AMC a effectué un examen par les pairs du cadre d'automatisation pour les demandes de VRT et de PT au titre de l'AVUCU. L'objectif de l'examen par les pairs était d'analyser l'applicabilité des règles opérationnelles et la mise en œuvre du système automatisé ainsi que d'examiner les répercussions cernées et les mesures d'atténuation, de même que les processus d'évaluation et de suivi mis en œuvre.

Après l'examen des documents fournis par IRCC et une évaluation approfondie du processus en collaboration avec des experts en la matière d'IRCC, AMC a conclu grâce à son analyse que le processus d'automatisation était en général bien pensé. Le processus d'automatisation est soigneusement planifié et exécuté, et la justification du processus répond à une priorité clé du gouvernement du Canada, soit d'accorder la priorité au traitement des demandes des ressortissants ukrainiens et des personnes résidant en Ukraine.

AMC a conclu ce qui suit :

- Les règles opérationnelles établies pour l'automatisation dans le cadre de l'AVUCU tiennent compte des cadres juridiques pertinents régissant la délivrance des visas de résident temporaire, et la limitation du processus d'automatisation aux décisions favorables réduit au minimum les risques juridiques et le risque de répercussions négatives sur des clients individuels.
- La mise en œuvre du processus d'automatisation est bien pensée, et l'avis des intervenants a grandement été sollicité. Par ailleurs, l'automatisation est solide, car elle est effectuée dans un environnement technique sécurisé où les renseignements des clients sont protégés conformément aux exigences juridiques de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Une EIA a été effectuée, et l'analyse présentée dans ce document semblait clairement justifiée et exacte. L'EAI a mis en évidence des risques potentiels et définit des mesures d'atténuation pour ces risques, lesquelles étaient bien décrites et logiques.
- Un processus d'évaluation et de suivi n'a révélé aucun problème lié au processus d'automatisation. L'automatisation dans le SMGC comporte une piste de vérification qui permet d'examiner minutieusement chaque demande.

AMC recommande d'effectuer régulièrement des contrôles d'assurance de la qualité et des examens et de faire des suivis réguliers auprès du personnel des centres de traitement pour veiller à ce que le processus d'automatisation continue de répondre aux besoins opérationnels prévus ainsi que pour éviter les résultats imprévus, notamment ceux abordés dans l'analyse comparative entre les sexes plus. Cette recommandation préconise notamment de cerner toute répercussion supplémentaire sur les clients fondée sur des facteurs d'identité qui pourraient avoir été omis et de continuer d'atténuer celles qui restent.

Réponse d'IRCC

Après l'examen par les pairs effectué par AMC portant sur le cadre d'automatisation pour les demandes de VRT et de PT au titre de l'AVUCU, IRCC a pris des mesures pour intégrer les recommandations.

La mesure liée à l'AVUCU a pris fin, et seules les demandes de VRT et de PT au titre de l'AVUCU reçues avant le 16 juillet 2023 continueront d'être traitées au moyen de l'automatisation dans le SMGC. Toutefois, IRCC a continué d'effectuer des examens d'assurance et de contrôle de la qualité de ces demandes jusqu'à ce que cela prenne fin le 18 mars 2024, date à laquelle le nombre de demandes en attente et de demandes réglées était beaucoup moins grand. Comme la mesure a pris fin, les améliorations aux fonctionnalités du système pour résoudre les problèmes signalés ne sont plus une priorité. Ces améliorations seront plutôt prises en compte dans le cadre de futures initiatives d'automatisation d'IRCC, si l'automatisation dans le SMGC est à nouveau utilisée.